

1503263-78.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS LUCAS DA SILVA ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Luis Lucas da Silva Alves, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 12 de dezembro de 2021, por volta das 10:00h, na Estrada do Saboó, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1503263-78.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503263-78.2021.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS LUCAS DA SILVA ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Luis Lucas da Silva Alves, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 12 de dezembro de 2021, por volta das 10:00h, na Estrada do Saboó, 169, Macedo, em Guarulhos, trazia consigo, para venda e entrega ao consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, quais sejam, cocaína, dividida em 170 porções individuais, com peso líquido total de 65,4 gramas, e maconha, dividida em 107 porções, com peso líquido total de 254,6 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais militares em patrulhamento em local conhecido como ponto de venda de drogas, avistaram acusado trazendo uma sacola, que, ao notar a presença da viatura, apresentou nervosismo e empreendeu fuga a pé. O réu adentrou em uma comunidade, pulou muros, entrou em casas e subiu em telhados, tendo sido após detido. Em busca pessoal, dentro da sacola, os policiais localizaram os entorpecentes apreendidos e a quantia R\$205,00.

O acusado foi notificado (fl. 104), apresentou defesa prévia (fls. 106/114) e no dia 9 de março de 2022 foi recebida a denúncia (fls. 124/125). Durante a instrução, duas pessoas foram ouvidas, procedendo-se também ao interrogatório. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação por tráfico. A defesa postulou a absolvição e apresentou teses subsidiárias.

É o relatório.

D E C I D O.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão (fls. 6/7), bem

como pelo laudo toxicológico (fls. 64/66).

Os policiais militares contaram no procedimento inquisitivo (fls. 4/5) e em Juízo que, em patrulhamento no local conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes, avistaram o acusado trazendo uma sacola nas mãos e, ao perceber a viatura, mostrou-se nervoso e correu por uma comunidade. Disseram que o denunciado pulou muros, entrou em casas, subiu em telhados, tendo sido detido na laje de um comércio. Relataram que, em busca pessoal, dentro da sacola, o acusado trazia porções de entorpecentes e a quantia de R\$205,00. Acrescentaram que, indagado informalmente, o acusado confesso a traficância e afirmou receber, em média, R\$400,00 diariamente. Extrajudicialmente (fl. 8), o acusado permaneceu em silêncio. Durante a audiência, confessou.

A confissão encontra amparo nas provas produzidas, devendo ser acolhida. Não há, ademais, indícios de que o réu se equivocou ao admitir a autoria, tampouco há elementos que demonstrem que os policiais se confundiram ou mentiram.

O acusado foi surpreendido na posse de considerável quantidade de drogas e não se disse usuário. Aliás, mesmo que fosse, isso não afastaria a configuração do delito. Era impossível, em curto espaço de tempo, o denunciado dar conta de tudo aquilo que tinha consigo.

Ninguém, sendo mero usuário, se proporia a sair de casa levando tanta droga para assim ser confundido com um traficante. No caso, outrossim, ocorreu o encontro de dinheiro em notas diversas, o que corrobora a tese de que o denunciado estava a comercializar as substâncias ilícitas.

Resta a fixação da pena.

O réu agiu com dolo normal à espécie e as demais circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP não lhe são desfavoráveis. Assim, a sanção, na primeira fase, é imposta no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso, dada a situação econômica do agente.

Ausentes agravantes. Eventual atenuante não tem o condão de reduzir a sanção aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

No tocante ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, é de se ponderar que o réu faz jus ao benefício, pois é primário e não ostenta Maus antecedentes (certidão fls. 26/27) e não consta que se dedicava a outras atividades criminosas. É de se ter em mente que, segundo jurisprudência do STJ (HC 206015/RJ, HC 161266/GO, HC 183991/MG e HC 178964/DF), a regra do art. 33, § 4º, deve ser analisada em conjunto com o que estabelece o art. 42 também da Lei 11.343/06 para apurar qual a redução adequada. No caso, houve o encontro de duas espécies de drogas, uma delas cocaína, de elevado poder viciante, em quantidade considerável (170 porções). Assim, possível a redução intermediária, de 1/2, com o que a sanção final se estabiliza em 2 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 250 dias-multa. Apesar de o tráfico ser crime equiparado a hediondo, o STF (HC 111.840/ES) e o STJ, em diversas oportunidades, reconheceram a possibilidade de imposição de regime mais brando aos condenados pela prática de referida infração. No caso, nada justifica a imposição do meio mais gravoso. Razoável, tendo em vista a primariedade, a fixação do regime aberto.

Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência, condeno o acusado Luis Lucas da Silva Alves à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, caput, e § 4º, da Lei 11.343/06.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03. O acusado trabalhava e obtinha renda. Nada indica que não pode suportar os custos gerados pelo processo. Com intuito de evitar a colocação do agente na prisão, presentes os requisitos legais, substituo a pena carcerária por duas restritivas de direito, quais sejam, de prestação de serviços à comunidade (CP, art. 46) e de prestação pecuniária, no importe de um salário-mínimo, tendo em conta a situação econômica do agente, à entidade pública ou privada com destinação social (CP, art. 45, § 1º), que serão definidas e fiscalizadas em execução de sentença.

Tendo em vista a pena imposta, faculto eventual apelo em liberdade. Expeça-se

alvará de soltura clausulado.

Oportunamente, transitada esta em julgado, o nome do réu será lançado no Rol dos Culpados. Já foi autorizada a incineração das drogas (fl. 82) e o dinheiro apreendido (fls. 6/7), será repassado para ao FUNAD.

P.R.I.C.Guarulhos, 17 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA